

■ GUIA PRÁTICO

ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO

Individualização de fração de imóvel em condomínio pro diviso — urbano ou rural Código de Normas Extrajudicial TJRJ (Prov. CGJ nº 87/2022, atualizado em 27/03/2026) | Seção VIII — arts. 1.436 a 1.443 | REURB | CNN/CNJ Prov. 149/2023



1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE RIO DAS OSTRAS

NOTAS | PROTESTO | REGISTRO CIVIL — Rio das Ostras/RJ

■ Rua Luiza Viana, 87 – Centro, Rio das Ostras/RJ

■ 1oficiorioostras@gmail.com | ■ www.cartorioderiodasostras.com.br

■ @cartorioderiodasostras | ■ Seg–Sex: 09h–17h | Sáb/Dom/Fer: 09h–12h (plantão)

■ AVISO IMPORTANTE: Este guia tem caráter meramente INFORMATIVO e EDUCATIVO, podendo conter imprecisões ou estar desatualizado em face de alterações legislativas. NAO substitui orientação jurídica especializada. Consulte sempre um(a) ADVOGADO(A) habilitado(a) para análise do seu caso concreto. O cartório NAO se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base neste material.

■ O QUE É A ESTREMAÇÃO?

A **Estremação** é um instrumento de **regularização fundiária** de natureza **declaratória**: não cria direito novo, apenas reconhece e formaliza, no Registro de Imóveis, uma situação de fato já consolidada no tempo. Permite ao possuidor ou proprietário de uma **fração ideal** de imóvel em *condomínio pro diviso* (condomínio de fato) obter a **abertura de matrícula autônoma** para sua parcela, já delimitada fisicamente na prática, sem depender da anuência de todos os condôminos — apenas dos **confrontantes diretos** (art. 1.436 e 1.437, CN/TJRJ — Prov. CGJ nº 87/2022).

■ **Base Legal Principal:** Código de Normas Extrajudicial do TJRJ (Provimento CGJ nº 87/2022, vigência a partir de 01/01/2023, atualizado em 27/03/2026 pelo Prov. CGJ nº 07/2026) — Título VI, Capítulo XII, **Seção VIII — Da Estremação de Imóveis em Condomínio de Fato** (arts. 1.436 a 1.443), inserida no contexto da REURB. Aplicam-se ainda: CNN/CNJ Prov. 149/2023 | Lei Federal nº 13.465/2017 (Reurb) | Código Civil | Lei nº 6.015/1973 (LRP) | Lei nº 8.935/1994.

■ CONCEITOS FUNDAMENTAIS (arts. 1.436 e 1.437, CN/TJRJ)

Condomínio pro diviso (de fato):	Situação em que um imóvel pertence formalmente a vários titulares na mesma matrícula, mas cada condômino ocupa e exerce posse exclusiva sobre uma parte física determinada — como se fosse seu terreno individualizado —, sem que haja convenção ou desmembramento registrado. Origina-se frequentemente de partilhas hereditárias informais ou de compras e vendas sem desmembramento no Registro de Imóveis.
Fração ideal:	Percentual abstrato de propriedade que cada condômino detém sobre o todo, sem correspondência física individualizada no Registro de Imóveis.
Parcela estremada:	Fração que, após o procedimento, passa a ter matrícula própria e autônoma no Registro de Imóveis — apta para venda, financiamento e averbação de construções, com pleno exercício dos direitos reais.
Situação consolidada (art. 1.436):	Ocupação de difícil reversão, avaliada pela circunscrição imobiliária e pelo Município. O Código de Normas exige que o condomínio pro diviso seja situado e localizado . A posse sobre a parcela deve ser de, no mínimo, 5 anos , contínuos e sem oposição (art. 1.436, §2º).
Confrontantes diretos (art. 1.437, §2º):	Titular de direito real ou ocupante, a qualquer título, da área lindeira à fração demarcada — integrante ou não do condomínio da área maior. Todos devem intervir obrigatoriamente na escritura (art. 1.437, §1º). Em caso de falecimento, comparece o inventariante (art. 1.437, §3º).

GUIA PRÁTICO — ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO

1o Ofício de Justiça de Rio das Ostras — Notas, Protesto e Reg. Civil

Tamanho mínimo da fração (art. 1.436, caput):	A fração mínima de parcelamento de imóvel rural ou a área mínima de lote urbano devem ser respeitadas tanto na área a ser estremada quanto na remanescente. Esses parâmetros são os mesmos adotados pela REURB no Município de Rio das Ostras. Nenhuma das duas áreas pode ficar abaixo desse limite.
Accessio possessionis (art. 1.436, §2º):	Permite somar o tempo de posse do requerente ao do possuidor anterior para atingir os 5 anos mínimos. Ex.: atual possuidor tem 3 anos; vendedor tinha 3 anos antes — total de 6 anos. Prazo atendido.
Fração não registrada (art. 1.436, §4º):	Admite-se a extremação por titular de fração ideal não registrada , desde que seja apresentado ao Tabelionato o título de propriedade da fração e a certidão de registro do imóvel em nome do transmitente. Sempre que possível, o registro do título aquisitivo deve ser feito conjuntamente com a extremação (art. 1.436, §5º).

■ REQUISITOS CUMULATIVOS (arts. 1.436 a 1.438, CN/TJRJ)

1	Condomínio pro diviso em situação consolidada e localizada (art. 1.436) Certidão de matrícula com múltiplos titulares; escrituras ou instrumentos de aquisição das frações; histórico registral da área-mãe. A identificação do imóvel obedece aos arts. 176, II, 3, e 225 da Lei 6.015/1973 (art. 1.436, §1º).
2	Posse localizada mínima de 5 anos, contínuos e sem oposição (art. 1.436, §2º) Admite-se a soma do tempo de posse dos proprietários anteriores (accessio possessionis). A comprovação pode ser feita por declaração do proprietário, corroborada pelos confrontantes (art. 1.436, §3º) — sem necessidade de outros documentos.
3	Anuência de TODOS os confrontantes — intervenção obrigatória na escritura (art. 1.437, §1º) Cônjuges devem anuir conjuntamente. Em caso de falecimento, comparece o inventariante (art. 1.437, §3º). Não é obrigatória a participação do Município, Estado ou União quando a divisa for com bem público de uso comum (rua, estrada, rio) — basta declaração do responsável técnico (art. 1.437, §4º). Se algum confrontante não puder ou não quiser anuir, ele será notificado pelo oficial do RI no prazo de 15 dias (art. 1.437, §6º).
4	Planta e memorial descritivo — com documento de responsabilidade técnica (art. 1.438, §1º) Elaborados por engenheiro (CREA/ART) ou arquiteto (CAU/RRT). A escritura descreve apenas a parcela localizada — não é necessária a retificação de área da gleba originária nem a apuração da área remanescente (art. 1.438, caput). Uma via original da planta e do memorial é arquivada no RI (art. 1.438, §4º).
5	Anuência municipal e fração mínima da Reurb respeitadas (arts. 1.436 e 1.438, §3º) Em imóveis urbanos, a escritura deve mencionar a anuência do Município (art. 1.438, §3º). Tanto a parcela estremada quanto a remanescente devem respeitar a área mínima de lote urbano ou a fração mínima rural — parâmetros da Reurb aplicáveis em Rio das Ostras (art. 1.436, caput). Para imóvel rural: apresentar CCIR da parcela ou da gleba originária (art. 1.438, §2º).

■ DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (arts. 1.436 a 1.438, CN/TJRJ)

• RG, CPF e comprovante de residência (até 90 dias) • Certidão de casamento atualizada; pacto antenupcial (se aplicável) • Certidão de matrícula da área-mãe (até 30 dias) — ou título + certidão do transmitente (fração não registrada — art. 1.436, §4º) • Instrumento de aquisição da fração ideal • Declaração de posse localizada (mínimo 5 anos) — art. 1.436, §3º • Planta + memorial descritivo com ART ou RRT (art. 1.438, §1º) • Anuência municipal / SEMURB (imóvel urbano — art. 1.438, §3º) • CCIR da parcela ou da gleba (imóvel rural — art. 1.438, §2º) • Georreferenciamento INCRA (rural, quando exigido — art. 1.442) • Certidão negativa de débitos de IPTU	• RG e CPF de todos os confrontantes e seus cônjuges • Certidão de casamento atualizada dos confrontantes casados • Documento de qualidade: proprietário, possuidor ou ocupante • Certidão de matrícula dos imóveis confrontantes • Procuração pública (se representado por terceiro) • Inventariante: termo de nomeação (caso de falecimento — art. 1.437, §3º) ■ Em divisa com bem público (rua, estrada, rio): dispensa-se a anuência do ente público — basta declaração do responsável técnico (art. 1.437, §4º e §5º).
--	---

■ FLUXOGRAMA — PASSO A PASSO (arts. 1.436–1.443, CN/TJRJ)

GUIA PRÁTICO — ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO

1o Ofício de Justiça de Rio das Ostras — Notas, Protesto e Reg. Civil

1

VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS (art. 1.436)

- Confirmar existência de condomínio pro diviso — certidão de matrícula com múltiplos titulares
- Calcular o prazo de posse: mínimo 5 anos contínuos e sem oposição (art. 1.436, §2º)
- Identificar TODOS os confrontantes diretos — e verificar se há ente público lindeiro
- Checar se a fração a ser estremada e a remanescente respeitam a área mínima da Reurb



2

ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO (art. 1.438, §1º e §4º)

- Contratar engenheiro (CREA/ART) ou arquiteto (CAU/RRT) legalmente habilitado
- Planta e memorial descritivo da PARCELA ESTREMADA (gleba originária não precisa ser retificada)
- CCIR da parcela ou da gleba (imóvel rural — art. 1.438, §2º)
- Georreferenciamento INCRA quando exigido por lei federal (art. 1.442)
- Uma via original da planta e do memorial será arquivada no RI (art. 1.438, §4º)



3

ANUÊNCIA MUNICIPAL — SEMURB (art. 1.438, §3º)

- Obter anuência do Município para imóveis urbanos (mencionada obrigatoriamente na escritura)
- Verificar conformidade com o lote mínimo urbano e demais parâmetros da Reurb (art. 1.436)
- Anuência pode ser dada na planta, memorial, carta ou qualquer documento inequívoco (art. 1.437, §5º)



4

APRESENTAÇÃO AO TABELIONATO DE NOTAS (arts. 1.437 e 1.438)

- Agendar atendimento no 1º Ofício de Rio das Ostras — Rua Luiza Viana, 87
- Entregar toda a documentação para análise prévia pelo Tabelião de Notas
- Confirmar presença de TODOS os confrontantes diretos (e seus cônjuges) na data da lavratura
- Atenção: a dispensa de anuência dos confrontantes prevista no §17º do art. 213 da LRP NÃO se aplica à escritura de extremação (art. 1.443)



5

QUALIFICAÇÃO E CAUTELA DO TABELIÃO (arts. 1.436–1.443 + Lei 8.935/1994)

- Verificar legalidade: todos os requisitos dos arts. 1.436 a 1.438 do CN/TJRJ preenchidos?
- Conferir qualificação completa do requerente e de todos os confrontantes (art. 215, CC)
- Consultar o CNS — Central Notarial de Serviços: impedimentos das partes (Prov. CNB)
- Analisar cadeia dominial: ônus, gravames, hipoteca, penhora, usufruto (art. 1.441)
- Hipoteca e penhora: não impedem o registro, mas o RI deve comunicar o credor/juízo (art. 1.441)
- Conferir ART/RRT: profissional habilitado e documento válido no CREA/CAU
- Recusar a lavratura se qualquer requisito estiver ausente (art. 30, XI, Lei 8.935/1994)



6

LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO (art. 1.437, CN/TJRJ)

- A escritura pública é o ÚNICO instrumento válido — vedado qualquer instrumento particular (art. 1.437)
- Descrever apenas a parcela localizada — não é necessário retificar a gleba originária (art. 1.438)
- Leitura em voz alta às partes pelo Tabelião (obrigatória — art. 215, §1º, CC + CNN/CNJ Prov. 149/2023)
- Assinaturas: requerente + cônjuge, todos os confrontantes + seus cônjuges e o Tabelião
- Recolhimento dos emolumentos conforme Tabela A — Prov. CGJ/TJRJ nº 87/2022



7

REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS (art. 1.439, CN/TJRJ)

- Protocolar a escritura no RI da circunscrição — prazo de 30 dias para qualificação (art. 188, LRP)
- O registrador abre a matrícula para a parcela localizada, a exemplo das escrituras de divisão (art. 1.439, §1º)
- Se houver inserção de medidas da gleba: 2 atos — averbação das medidas + registro da localização (art. 1.439, §2º)
- Via original da planta, do memorial e da anuência municipal ficam arquivados no RI (art. 1.438, §4º)



8

CERTIDÕES E ATUALIZAÇÕES FINAIS

- Certidão de inteiro teor da nova matrícula — prova de propriedade individualizada
- Averbação de construção existente (habite-se ou laudo técnico — art. 167, II, nº 4, LRP)
- Atualização cadastral no Município: IPTU lançado separadamente para a nova matrícula
- Estremação não exclui a possibilidade de escritura de divisão ou ação judicial de divisão (art. 1.440)

■ ■ ÔNUS E GRAVAMES SOBRE A PARCELA — art. 1.441, CN/TJRJ

Hipoteca	Não impede o registro. O RI comunica o credor hipotecário. (inc. I)
Penhora	Não impede o registro. O RI comunica o juízo por ofício. (inc. II)
Penhora fiscal INSS (imóvel ofertado em garantia)	Impede — necessária anuência expressa do INSS. (inc. III)
Anticrese	Impede sem anuência do credor anticrético. (inc. IV)
Propriedade fiduciária	Instrumentalizada em conjunto pelo credor e devedor. (inc. V)
Usufruto	Obrigatória assinatura do nu-proprietário E do usufrutuário. (inc. VI)
Indisponibilidade judicial/adm.	Independe de autorização, salvo art. 74 da Lei 13.465/2017 (Prov. CNJ 149/2023). (inc. VII)
Arrolamento fiscal / cautela	Possível o registro. O RI comunica imediatamente o agente fiscal. (inc. VIII)

■ ■ A IMPORTÂNCIA DO TABELIÃO DE NOTAS NA ESTREMAÇÃO

■ Segurança Jurídica e Fé Pública	A escritura pública lavrada pelo Tabelião possui fé pública, presunção de veracidade e eficácia <i>erga omnes</i> . Garante validade jurídica plena ao ato, com verificação rigorosa de todos os requisitos dos arts. 1.436 a 1.443 do CN/TJRJ antes da lavratura.
■ Qualificação, Cautela e Recusa	O Tabelião examina a legalidade, a capacidade das partes, a cadeia dominial, os ônus e gravames, a regularidade do estudo técnico (ART/RRT), a anuência municipal e a conformidade com a fração mínima da Reurb — recusando o ato diante de qualquer vício (art. 30, XI, Lei 8.935/1994).
■ Fiscalização pelo TJRJ — CGJ	Os serviços notariais são fiscalizados permanentemente pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGJ/TJRJ), que edita e atualiza o Código de Normas Extrajudicial (Prov. CGJ nº 87/2022) e inspeciona a atuação do Tabelião. O cidadão conta com garantia institucional de qualidade e ética.
■ Conservação Perpétua — Livros de Notas	Todos os atos lavrados são registrados em livros de notas físicos e digitais , conservados permanentemente no acervo do Tabelionato. O original fica sob guarda do Tabelião para sempre — jamais se perde. Traslados e certidões podem ser obtidos a qualquer tempo.
■ CENSEC — Central Nacional de Escrituras	Toda escritura de estremação é registrada no CENSEC (Central de Informações do Colégio Notarial do Brasil), conferindo rastreabilidade e transparência nacional ao ato notarial — consultável em todo o Brasil.
■ ■ Imparcialidade e Responsabilidade Pessoal	O Tabelião atua com imparcialidade, orientando todas as partes igualmente e sem conflito de interesses. Responde pessoal e civilmente pelos atos que lava, conferindo confiabilidade e seriedade à escritura de estremação.

■ ■ IMÓVEL URBANO × RURAL — PRINCIPAIS DIFERENÇAS (arts. 1.436–1.442)

Fração mínima (art. 1.436)	Área mínima de lote urbano — parâmetros da Reurb municipal	Fração mínima de parcelamento rural (módulo INCRA)
Anuência municipal (art. 1.438, §3º)	OBRIGATÓRIA — mencionada na escritura	Não obrigatória (mas verificar licenças ambientais)

GUIA PRÁTICO — ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO

1o Ofício de Justiça de Rio das Ostras — Notas, Protesto e Reg. Civil

CCIR (art. 1.438, §2º)	Não aplicável	OBRIGATÓRIO — da parcela ou da gleba
Georreferenciamento (art. 1.442)	Não obrigatório (em regra)	Conforme legislação federal (Lei 10.267/2001)
Escritura pública (art. 1.437)	OBRIGATÓRIA — único instrumento válido	OBRIGATÓRIA — único instrumento válido
Tributação pós-registro	IPTU — atualizar cadastro municipal	ITR — declaração CAFIR/INCRA

■ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

■ CN/TJRJ — Prov. CGJ nº 87/2022 (atualizado em 27/03/2026): arts. 1.436–1.443 — Seção VIII, Cap. XII, Tít. VI (REURB)

■ CNN/CNJ — Provimento nº 149/2023 (Código Nacional de Normas Extrajudiciais)

■ Lei Federal nº 13.465/2017 (Reurb): regularização fundiária — parâmetros de lote mínimo

■ Código Civil (Lei 10.406/2002): art. 215 (escritura pública); arts. 1.314 e ss. (condomínio)

■ Lei nº 6.015/1973 (LRP): arts. 167, 176, 188, 213, 225–228 — Registro de Imóveis

■ Lei nº 8.935/1994: arts. 7º e 30 — deveres e cautelas dos serviços notariais e de registro

■ Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano) — lote mínimo urbano

■ Lei nº 10.267/2001 + IN INCRA nº 77/2013: georreferenciamento de imóveis rurais

■ Lei Municipal de Rio das Ostras — Estremação (aguardar publicação oficial)

■ Regulamentos do CNB — Colégio Notarial do Brasil (deontologia notarial)

■ ESTREMAÇÃO × USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL × DIVISÃO AMIGÁVEL

Base normativa	Arts. 1.436–1.443, CN/TJRJ	Art. 1.071, CPC + Prov. CNJ 65/2017	Arts. 1.322 e ss., CC + LRP
Via	Tabelionato + SEMURB + RI	RI (ou judicial)	Tabelionato + RI
Anuência necessária	Todos os confrontantes diretos (art. 1.437)	Todos os interessados	Todos os condôminos
Prazo de posse	Mín. 5 anos (art. 1.436, §2º)	5 a 15 anos (CC)	Não exigido
Natureza	Declaratória	Aquisitiva	Constitutiva
Escritura pública	OBRIGATÓRIA (art. 1.437)	Não (processo no RI)	Obrigatória (> 30 SM)
Custo relativo	Baixo–Médio	Médio–Alto	Médio

■ USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL: ATA NOTARIAL + REGISTRO DE IMÓVEIS

Quando a extremação não for viável — seja por ausência de matrícula registrada, por inexistência do condomínio pro diviso formalizado ou por não se atingir os requisitos específicos da Seção VIII do CN/TJRJ —, a alternativa extrajudicial é a **usucapião**, procedimento de natureza **aquisitiva** que, ao contrário da extremação (declaratória), **constitui originariamente o direito de propriedade** em favor do possuidor. O processo extrajudicial segue o art. 1.071 do CPC e o Provimento CNJ nº 65/2017.

■ DOIS PROTAGONISTAS INDISPENSÁVEIS NA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

■■ TABELIÃO DE NOTAS

■ CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

GUIA PRÁTICO — ESCRITURA PÚBLICA DE ESTREMAÇÃO

1o Ofício de Justiça de Rio das Ostras — Notas, Protesto e Reg. Civil

ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO

(art. 1.071, CPC + Prov. CNJ 65/2017)

O Tabelião de Notas é o **único profissional competente** para lavrar a **Ata Notarial**, instrumento público que narra e documenta os fatos constitutivos da posse ad usucapionem. Suas funções na usucapião:

■ **Lavratura da Ata Notarial:** o Tabelião comparece ao imóvel ou recebe as provas e narra, com fé pública, os elementos da posse: tempo, continuidade, ausência de oposição, natureza (mansa e pacífica), identificação do bem e do possuidor (art. 384, CPC).

■ **Coleta de anuências:** obtém a concordância expressa de todos os titulares de direitos reais sobre o imóvel, dos confrontantes e do cônjuge do requerente — ou, na recusa, encaminha para notificação pelo oficial do RI.

■ **Instrução do pedido:** reúne e autentica toda a documentação exigida pelo Prov. CNJ 65/2017: certidões, plantas, ART/RRT, comprovantes de posse, certidões fiscais e negativas de ônus.

■ **Conservação perpétua:** a Ata Notarial fica registrada nos livros do Tabelionato para sempre, com acesso via CENSEC.

■ **Fiscalização pelo CGJ/TJRJ:** toda a atuação do Tabelião é supervisionada pela Corregedoria, garantindo segurança e ética.

REGISTRO DA USUCAPIÃO

(art. 1.071, CPC + arts. 167 e 216-A, LRP)

O Cartório de Registro de Imóveis é o destino final do processo. Recebida a Ata Notarial instruída, o Registrador:

■ **Prenotação e qualificação registral:** analisa a legalidade formal do pedido e a cadeia dominial do imóvel (prazo: 30 dias, art. 188, LRP).

■ **Notificação dos titulares e confrontantes:** se não houver anuência prévia, o RI notifica os interessados para se manifestarem no prazo de 15 dias (art. 216-A, §2º, LRP). Silêncio = concordância.

■ **Envio ao MP e à Defensoria:** o oficial remete os autos ao Ministério Público e, quando cabível, à Defensoria Pública (art. 216-A, §4º, LRP).

■ **Abertura de matrícula autônoma:** deferido o pedido, o Registrador abre matrícula em nome do usucapiente — constituindo originariamente a propriedade (art. 1.238 e ss., CC).

■ **Recusa e remessa ao juízo:** havendo impugnação ou dúvida insuperável, o processo é remetido ao juízo competente (art. 216-A, §10º, LRP).

MODALIDADES DE USUCAPIÃO APLICÁVEIS (Código Civil)

Extraordinária	15 anos	Posse contínua e incontestada, sem necessidade de justo título ou boa-fé	Art. 1.238, CC
Extraordinária (moradia/trabalho)	10 anos	Posse com estabelecimento de moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos	Art. 1.238, par. único, CC
Ordinária	10 anos	Justo título + boa-fé + posse contínua e incontestada	Art. 1.242, CC
Ordinária (moradia/investimento)	5 anos	Justo título + boa-fé + moradia ou investimentos de interesse social e econômico	Art. 1.242, par. único, CC
Especial Urbana	5 anos	Área urbana até 250 m², moradia própria ou familiar, sem outro imóvel	Art. 1.240, CC + art. 9º, Lei 10.257/2001
Especial Rural	5 anos	Área rural até 50 ha, tornada produtiva com trabalho próprio/família, sem outro imóvel	Art. 1.239, CC
Indígena	Imprescritível	Terras ocupadas por indígenas são imprescritíveis (art. 231, CF/88)	Art. 231, CF/88

DOCUMENTOS PARA A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Prov. CNJ 65/2017)

Do Requerente	Do Imóvel	Complementares
• RG, CPF e comprovante de residência • Certidão de casamento (conjuge assina) • Justo título (se houver) • Declaração de posse mansa e pacífica • Comprovantes de posse: IPTU, contas, fotos	• Certidão de matrícula atualizada (RI) • Planta e memorial descritivo (ART/RRT) • Certidão negativa de IPTU • Georreferenciamento (rural, se aplicável) • Planta de localização do imóvel	• Anuência dos confrontantes (e conjuges) • Anuência dos titulares de direitos reais • Certidões negativas em nome do requerente • Certidão do distribuidor (ações reais) • Ata Notarial lavrada pelo Tabelião

■ FLUXO RESUMIDO — USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

1

REQUERENTE + TABELIÃO DE NOTAS

- Requerente apresenta toda a documentação ao Tabelionato de Notas
- Tabelião analisa os requisitos e coleta anuências dos confrontantes e titulares
- Tabelião lavra a ATA NOTARIAL — instrumento público com fé pública plena
- Ata Notarial fica arquivada permanentemente no livro de notas do Tabelionato



2

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

- Apresentação da Ata Notarial instruída ao RI da circunscrição
- Prenotação + qualificação registral (30 dias — art. 188, LRP)
- Notificação dos titulares e confrontantes não anuentes (prazo: 15 dias)
- Envio ao Ministério Público e à Defensoria Pública (art. 216-A, §4º, LRP)
- Deferimento: abertura de MATRÍCULA AUTÔNOMA em nome do usucapiente
- Recusa ou impugnação: remessa ao juízo competente

■ Estremação ou Usucapião? Como escolher:

- **Use a Estremação** quando o imóvel já tem matrícula com múltiplos titulares (condomínio pro diviso), a posse é de pelo menos 5 anos e há anuência dos confrontantes. É mais rápida, mais barata e exige apenas a escritura pública perante o Tabelião.
- **Use a Usucapião Extrajudicial** quando não há título de domínio formalizado, quando o condomínio pro diviso não está configurado ou quando os prazos e requisitos da usucapião (arts. 1.238–1.242, CC) forem mais adequados ao caso concreto. Nela, o Tabelião lavra a Ata Notarial e o RI processa o registro, constituindo a propriedade originariamente.
- ■ Em ambos os casos, **consulte sempre um(a) advogado(a)** para análise do caso específico antes de iniciar o procedimento.

■ ■ **AVISO IMPORTANTE:** Este guia tem caráter meramente INFORMATIVO e EDUCATIVO, podendo conter imprecisões ou estar desatualizado em face de alterações legislativas. NAO substitui orientação jurídica especializada. Consulte sempre um(a) ADVOGADO(A) habilitado(a) para análise do seu caso concreto. O cartório NAO se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base neste material.